

Valencia 31/01/25

Contrato de Acuerdo de Pago Anticipado para cargas consolidadas

Entre la Sociedad de Comercio Logística Shun Feng, C.A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quedando asentada bajo el No. 16 del tomo 179-A del año 2022, domiciliada en Calle via Flor Amarillo, Manzana 6 local Sin Numero, Zona Industrial Aeropuerto en la Ciudad de Valencia Estado Carabobo, Registro Unico de Informacion Fiscal (RIF) J 502085262, representada en este acto por el ciudadano Weiquan Feng, de nacionalidad China, titular de la cédula de identidad No E- 84.478.060, Registro Unico de Informacion Fiscal (RIF) E-84.478.060-8,, en su carácter de Presidente, según consta en la cláusula Décima Novena de los estatutos del registro mercantil, quien para los efectos de este contrato se denominará como **La Empresa** por una parte y por la otra el Ciudadano _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No _____, con domicilio en _____, en la Ciudad de _____, Estado _____ y civilmente hábil, quien en lo adelante se denominara como **El Cliente**, han convenido suscribir el presente contrato por el cual regirá las relaciones entre las partes con base en las cláusulas que de mutuo acuerdo a continuación se establecen:

I

Servicios Prestados

Primera: **La Empresa** a través del presente contrato establece claramente las condiciones, los derechos y obligaciones de **las partes**. Garantizando que las transacciones comerciales suscritas entre **El Cliente** y los proveedores chinos se puedan liquidar de manera oportuna.

Segunda: **La Empresa** a través del presente contrato deja establecido que presta el servicio de mediación entre **El Cliente** y los proveedores Chinos, a los fines de solicitar a una tercera empresa el financiamiento de la mercancía que **El Cliente** requiere.

Tercera: **La Empresa** a través del presente contrato deja establecido que es la única responsable de hacer los cobros respectivos por concepto de financiamiento a **El Cliente**, además de intentar cualquier acción a la que hubiera lugar para hacer cumplir lo establecido y **El Cliente** así lo acepta.

II

Objeto e Importe del Financiamiento

Cuarta: **La Empresa** establece a través del presente contrato las condiciones y requisitos para optar al **Sistema de Financiamiento**. los cuales se establecen de la siguiente manera:

a.-) Requisitos indispensables para obtener el sistema de financiamiento por parte de **La Empresa** (personas naturales): Cédula de Identidad, Contrato Firmado, pago de 50% del valor de la mercancía.

b.-) Requisitos para obtener el sistema de financiamiento por parte de **La Empresa** (personas jurídicas): Copia de Registro de Comercio actualizado, Rif de la empresa, Rif de los integrantes de la Compañía, Cédula de Identidad integrantes de la Compañía, Autorización para poder suscribir el contrato, Contrato Firmado, pago de 50% del valor de la mercancía.

Quinta: La Empresa establece que el sistema de financiamiento apoya las tarifas derivadas de los servicios prestados por la cláusula tercera del presente contrato, incluyendo a nuestros clientes V.I.P

Sexta: La Empresa establece que a la firma del presente contrato **el Cliente** se adhiere a la modalidad de financiamiento por lo que deberá cancelar de contado el 50% (30% para clientes VIP) del monto total de su mercancía.

Séptima: La Empresa deja constancia a través del presente que los fondos provenientes del anticipo cancelado por **El Cliente** son utilizados para pagar las mercancías, el flete, la comisión de servicio, los intereses, la gestión del almacén y otros gastos relacionados de los proveedores.

Octava: La Empresa establece que los anticipos se basan en el importe del débito del préstamo. Los gastos de servicio (incluidos los intereses) se calculan en la fecha real de reembolso.

III

Determinación de Procedimiento y Acuerdos de Pago

Novena: El Cliente confirmará a tiempo la lista de la compra y otras declaraciones de gastos y pagará el depósito correspondiente antes del envío a **La Empresa**.

Décima: El Cliente se obliga a notificar a **La Empresa** en un plazo de 48 horas (2 días) si tiene alguna objeción a la lista de la compra o a la declaración, y si no se presenta ninguna objeción después del plazo, se considerará que está de acuerdo con la Lista de la Compra o la Declaración.

Décima Primera: cuando **El Cliente** confirme la compra de la mercancía, pagará de inmediato el 50% por ciento del importe total del precio de la compra por concepto de depósito/anticipo y el 50% por ciento restante se pagará en una suma global de acuerdo con el plazo acordado en el contrato de préstamo o antes de que las mercancías se entreguen en el puerto de destino para ser recogidas, según lo garantizado por **La Empresa** o según lo prestado por ella.

Décima Segunda: Cuando la mercancía llegue al puerto de destino **El Cliente** liquidará primero el pago final de la mercancía garantizado por **La Empresa**, el flete, los intereses, la comisión de agencia y otros gastos antes de que **La Empresa** emita los documentos de embarque para el retiro del contenedor.

Décima Tercera: El Cliente a la firma del presente se obliga a liquidar pago del porcentaje adeudado en el plazo de 72 horas, si **El Cliente** no realiza todos los pagos correspondientes **La Empresa** tiene derecho a retener la documentación relacionada al embarque sin notificarlo a **El Cliente** y la este asumirá totalmente la pérdida causada por ello. En caso de incumplimiento de esta cláusula **la Empresa** fija un monto por concepto de penalización calculado en 1.5 veces de la tarifa de interés acordada originalmente y **El Cliente** así lo acepta.

Décima Cuarta: Si el contenedor ha sido almacenado por parte de **La Empresa** durante más de 15 días continuos y **El Cliente** no ha efectuado el pago total del monto adeudado, se da por entendido el abandono automático de todos los bienes de manera voluntaria por parte de **El Cliente** y así este lo acepta al momento de la firma del presente.

La Empresa tiene derecho a llevar a cabo una subasta justa, los ingresos de la subasta de los fondos no serán devueltos a **El Cliente**, ya que se le ha ocasionado a **La Empresa** un déficit económico por concepto de garantías, préstamos y multas en la terminal de almacenamiento.

La Empresa continuará recurriendo a **El Cliente** para recuperar el monto que se le adeuda y conserva el derecho de acudir a las vías jurisdiccionales competentes a los fines legales que le asisten, y **El Cliente** y así este lo acepta al momento de la firma del presente.

Décima Quinta: Si **El Cliente** incumple y retrasa el plazo correspondiente adeudado de su facturación por cualquier motivo y por ende se incurren otros gastos, todos serán asumidos en su totalidad única y exclusivamente por **El Cliente**.

IV

De las responsabilidades de las partes

Décima Sexta: Este contrato entre las partes establece que entre **La Empresa** y el proveedor/financiador no existe ninguna inversión común, venta, empleo, contratación, consignación y otras relaciones, **La Empresa** sirve de garante a **El Cliente** ante el proveedor con el único fin de facilitar la transacción pacífica entre **El Cliente** y el proveedor. En nombre de la figura garante de **La Empresa**, esta misma es la única responsable de la recuperación de las obligaciones pendientes de **El Cliente**.

Del mismo modo queda claramente establecido que **La Empresa** no asume la calidad de los bienes adquiridos por **El Cliente**, la consignación, u otros terceros objeto de cualquier disputa y cualquier responsabilidad de compensación.

V

Clausulas complementarias

Décima Séptima: **El Cliente** debe confirmar con **La Empresa** el número de cuenta bancaria y el nombre del beneficiario antes de procesar el pago, de lo contrario **La Empresa** considerará que el pago no ha sido recibido y no será responsable de ninguna pérdida económica u otra responsabilidad causada por ello.

Décima Octava: Cuando **El Cliente** adeude a **La Empresa** la totalidad o parte del pago garantizado por las mercancías más allá de la fecha acordada por ambas partes, **La Empresa** tiene derecho a rescindir unilateralmente el acuerdo y al mismo tiempo conserva **La Empresa** el derecho de seguir recurriendo a **El Cliente** para recuperar el monto que

se le adeuda y acudir a las vías jurisdiccionales competentes a los fines legales que le asisten, y **El Cliente** y así este lo acepta al momento de la firma del presente.

Décima Novena: En caso de mora por parte de **El Cliente** en el pago de los bienes y gastos relacionados a **La Empresa**, **El Cliente** acuerda pagar una indemnización por daños y perjuicios del 5% de la cantidad en mora calculada sobre una base diaria a **La Empresa**.

Vigésima: **El Cliente** al momento de la firma del presente acepta que **La Empresa** le ha explicado e interpretado todos los términos y contenidos del presente Acuerdo y los detalles pertinentes, y **El Cliente** ha leído detenidamente los términos pertinentes del presente, asimismo deja constancia que no tiene ninguna pregunta u objeción a los términos pertinentes relacionado al contrato principal de compra suscrito y la metodología de tarifas de NANG FANG y tiene una comprensión clara y precisa de los derechos, obligaciones, responsabilidades y riesgos de las partes del presente, y asume voluntariamente todos los riesgos en virtud del presente Acuerdo.

Vigésima Primera: **El Cliente** con la firma del presente contrato, acepta todas y cada una de las cláusulas establecidas, sometiendo a ellas y siendo legalmente responsable en caso de violar el contrato suscrito entre el y **La Empresa**, de modo que aceptara cualquier acción legal y judicial que deba ejercer **La Empresa** en su contra para el obligatorio cumplimiento del presente acuerdo al que ambos de manera voluntaria, pacífica, expresa e irrevocable se someten.

Vigésima Segunda: Debido a la situación real del país, puede haber problemas individuales inesperados, si hay una controversia, las partes pueden procurar la resolución de la misma por vías conciliatorias, si la misma no es fructífera, **El Cliente** se obliga a cumplir y acatar las cláusulas pertinentes presentes en este contrato.

Vigésima Tercera: **La Empresa** se reserva el derecho de intentar por la vía judicial cualquier acción legal para el resguardo de sus intereses, y hacer valer sus derechos en caso de negligencia, impericia, dolo y otras responsabilidades atribuibles a **El Cliente**

Vigésima Cuarta: **La Empresa** se reserva el derecho de intentar cualquier acción legal por vía judicial o a las que hubiere lugar en caso de que **El Cliente** le ocasione a **La Empresa** daños y perjuicios de cualquier índole, bien sea moral, económico o cualquier otro.

Vigésima Quinta: Para todo aquello que no se encuentre previsto y acordado en el presente Contrato, rigen las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil Venezolano y demás instrumentos legales que conforman nuestro ordenamiento jurídico positivo.

Vigésima Sexta: Para todos los efectos derivados del presente contrato se fija la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo y declaran las partes someterse a los Tribunales que se encuentran en dicha Circunscripción Judicial

Vigésima Séptima: Se hacen dos ejemplares a un solo tenor y a un mismo efecto del presente contrato, uno para **La Empresa** y uno para **El Cliente**.

Contrato suscrito en la Ciudad de _____, a los ____ días del mes de _____ del año

Por la Empresa

El Cliente
